Prefeitura Municipal de Rio Verde
Fundo Municipal de Saúde (FMS)
Rua Joaquim Mota, 257, B. Santo Antônio
CEP 75.906-370, Rio Verde – GO
Telefones: (064) 3602-8126/8128
Site: www.rioverde.go.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO Nº 112617/2023

1. DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR (CPAC) BABYPAP PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE TERAPIA NEONATAL E UNICIM (UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS NEONATAIS) DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, conforme especificações e quantidades estabelecidas na planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S)	MARCA	QUANT. DE EQUIP.	QUAT. DE MESES	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL DO CONTRATO
1	BABYPAP - MODELO: 2140	FANEM	10	12	MENSAL	1.500,00	15.000,00	180.000,00
VALOR TOTAL GERAL								180.000,00

1.1. O valor total do presente processo é de R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais)**,** obtido através da proposta comercial fornecida pelo fornecedor exclusivo.

1.2. Foi verificada a existência de dotação (ões) orçamentária(s) que fará (ão) frente a esta despesa no **exercício de 2023**:

- FONTE 100 - FICHA 0490 - 16.33.10.302.6006.2027.3.3.90.39. MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.

2. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

Justifico a prestação de serviço de locação desses equipamentos por serem de uso vital de vida, para serem utilizados como recursos ventilatorios neonatais, prematuros e não prematuros, como suporte não invasivos no Hospital Materno Infantil.

Prefeitura Municipal de Rio Verde
Fundo Municipal de Saúde (FMS)
Rua Joaquim Mota, 257, B. Santo Antônio
CEP 75.906-370, Rio Verde – GO
Telefones: (064) 3602-8126/8128
Site: www.rioverde.go.gov.br

O Babypap é aplicado especialmente em recém nascidos com desconforto respiratório, o promovendo a melhora de trocas gasosas, evitando a atelectasia e melhorando a capacidade residual pulmonar, possui fornecimento ajustável da pressão positiva contínua nas vias aéreas mediante a oferta de fluxo contínuo da mistura de ar comprimido e oxigênio, aquecida e umidificada, além de em uma pressão expiratória final controlada por meio de coluna de água e borbulha.

Este equipamento solicitado BABYPAP é o modelo que tem o melhor custo beneficio, pois é o único que vêm com umidificador modelo FOG 2140 possui característica impar como: controles micro processados; Ajuste da temperatura entregue ao paciente (servocontrole); Indicações das temperaturas, da saída da câmara e proximal ao paciente, da umidade fornecida ao paciente, data e hora e tempo de uso do paciente; Alarmes audio-visual; Tecla para silenciar alarmes; Permite circuito com aquecimento; Duplo sensor para monitoramento das temperaturas proximal ao paciente e da saída da câmara de água, Tela de LCD colorida. ainda podendo ser utilizado para a prática da terapia de alto fluxo.

Assim para atender as necessidades do materno infantil será necessária a aquisição desses acessórios para saúde e o bem-estar dos pacientes e reduzindo o risco de complicações respiratórias.

Assim a empresa HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI tem carta de exclusividade da marca FANEM LTDA, marca do BABYPAP no qual foi solicitado pelo materno infantil sendo fundamental para o atendimento e tratamento dos pacientes .

A demanda por esse tipo de equipamento irá variar em função do número de pacientes atendidos diariamente, que irá funcionar 24 horas por dia, ininterruptamente, e em função da necessidade de tratamento dos pacientes.

A não aquisição desses equipamentos acarretará prejuízos aos serviços prestados pelo Materno Infantil, comprometendo a rotina de atendimento da unidade de saúde.

Informo que será feito um contrato por 12 meses contados a partir da data da última assinatura eletrônica das partes apostas no instrumento.

Prefeitura Municipal de Rio Verde
Fundo Municipal de Saúde (FMS)
Rua Joaquim Mota, 257, B. Santo Antônio
CEP 75.906-370, Rio Verde – GO
Telefones: (064) 3602-8126/8128
Site: www.rioverde.go.gov.br

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente contratação será regida pelo artigo 74 da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021:

> **Art. 74.** É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:
>
> **[**...]
>
> **I -** aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos;
>
> **[**...]
>
> **§ 1º** Para fins do disposto no inciso I do caput deste artigo, a Administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferência por marca específica.

Importante salientar que no caso de representante exclusivo há apenas um fornecedor autorizado a intermediar os negócios em determinada região, sendo que tal expressão abrange qualquer espécie de agente econômico titular de cláusula de exclusividade.

Posto isso, verifica-se que a presente aquisição e prestação de serviço por inexigibilidade se caracteriza pela impossibilidade fática e lógica do confronto licitatório, considerando a capacidade técnica da empresa, a confiabilidade que lhe é atribuída e a natureza e peculiaridade do caso.

4 - FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO

4.1. Nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, fica dispensado o instrumento contratual, sendo o presente processo formalizado através de nota de empenho da despesa.

4.2. O referido artigo estabelece que **"**o instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço:

> **I -** dispensa de licitação em razão de valor;
> **II -** compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente de seu valor.
> **§ 1º** Às hipóteses de substituição do instrumento de contrato, aplica-se, no que couber, o disposto no art. 92 desta Lei."

4.3. Sendo assim, a aquisição pretendida será formalizada através da nota de empenho, pois, não há parcelamento de entrega e nem obrigações futuras. Os serviços deverão ser executados em sua totalidade.

5. RAZÕES DE ESCOLHA DO FORNECEDOR

A **FANEM LTDA,** é a fabricante e distribuidora exclusiva deste equipamento da marca no Estado de Goiás.

É sabido que para maior funcionalidade e eficiência dos equipamentos é recomendado tanto pelo fabricante quanto por profissionais de saúde e profissionais da área de assistência técnica especializada, que sejam adquiridos peças e consumíveis apenas com fornecedores exclusivos para uso em seus equipamentos.

A empresa **FANEM LTDA, declara** para os devidos fins que a **HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI** é seu representante exclusivo para importar, comercializar e prestar assistência técnica e científica, proceder com manutenção corretiva/preventiva, comercializar partes e peças,e ainda prestar treinamento de nossos

Prefeitura Municipal de Rio Verde
Fundo Municipal de Saúde (FMS)
Rua Joaquim Mota, 257, B. Santo Antônio
CEP 75.906-370, Rio Verde – GO
Telefones: (064) 3602-8126/8128
Site: www.rioverde.go.gov.br

produtos, assim como, participar em todas as modalidades de licitações junto ao Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde – Goiás, conforme declaração em anexo aos autos.

6. FORMALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO

O fornecimento dos produtos solicitados deverá ser realizado conforme a proposta apresentada de forma integral, após o recebimento da autorização de entrega pelo fornecedor.

A entrega deverá ser feita na CAF - Central de Abastecimento Farmacêutico (Almoxarifado) do Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde, localizado na Rua Nizo Jaime de Gusmão, nº 644, Vila Santo Antônio, Rio Verde – GO, Rio Verde - GO, de segunda-feira a sexta-feira, nos seguintes horários: das 8h às 11h e das 13h às 16h, podendo ser confirmado pelo telefone (64) 3620-3216.

Os produtos deverão ser entregues em suas embalagens originais, devidamente lacradas, contendo as seguintes informações: data de fabricação, data de vencimento, nº do lote, nº de registro na ANVISA/MS (Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde). Essas informações serão conferidas pela Central de Abastecimento do FMS.

Os produtos deverão conter prazo de validade mínima de 18 (dezoito) meses a contar da data do aceite ou no mínimo de 70% do prazo máximo para os produtos que possuírem validade inferior à mencionada.

Por ocasião de entrega, o fornecedor deverá colher no respectivo comprovante de entrega: a data, o nome, o cargo e a assinatura do servidor responsável pelo recebimento dos produtos.

A quantidade de produtos entregues não poderá exceder o limite dos créditos concedidos no empenho do presente processo.

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

Os materiais serão recebidos conforme art. 140 da lei nº 14.133/2021;

I - em se tratando de compras:

a) **provisoriamente**, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;

b) **definitivamente,** por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

8. FISCALIZAÇÃO

A gestão financeira e a fiscalização do cumprimento da aquisição serão exercidas pela Secretaria Municipal de Saúde ou por um servidor expressamente designado que atuará como gestor de contratos, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e propostos, de conformidade com artigo 117 da lei Nº 14.133/2021.

O fiscal da aquisição anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

9. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente em até 10 dias contados a partir da apresentação da nota fiscal e da emissão da nota de liquidação. A nota fiscal deverá indicar o número da conta corrente, agência e banco, para a emissão da respectiva ordem bancária de pagamento.

A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura, para verificação da situação da **contratada** em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo.

Prefeitura Municipal de Rio Verde
Fundo Municipal de Saúde (FMS)
Rua Joaquim Mota, 257, B. Santo Antônio
CEP 75.906-370, Rio Verde – GO
Telefones: (064) 3602-8126/8128
Site: www.rioverde.go.gov.br

No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão devolvidos à **contratada** para as correções necessárias, não respondendo o **contratante** por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Efetuar a entrega dos itens nas condições estipuladas, no prazo e locais indicadas pela **Secretaria Municipal de Saúde** em estrita observância das especificações do Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do equipamento e material, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover ou reconstruir.

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da contratação;

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto da aquisição, com a devida com provação;

Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas.

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas;

Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamento de pessoal, quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor do **contratante** encarregado de acompanhar a execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo as reclamações formuladas.

Entregar os itens constantes deste Termo de Referência respeitando, sempre, as normas da ABNT, bem como as Portarias do INMETRO em vigor, no que couber.

Prefeitura Municipal de Rio Verde
Fundo Municipal de Saúde (FMS)
Rua Joaquim Mota, 257, B. Santo Antônio
CEP 75.906-370, Rio Verde – GO
Telefones: (064) 3602-8126/8128
Site: www.rioverde.go.gov.br

11. DO CONTRATANTE

Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a **contratada**.

Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente designado.

Prestar à **contratada** todas as informações e os esclarecimentos necessários para a realização do objeto.

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade da aquisição com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

12. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES APLICÁVEIS

Aplica-se o previsto na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nos casos omissos, serão aplicadas as regras da Lei Federal nº 14.133/2021, os princípios do Direito Administrativo e Constitucional e os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do Direito Privado.

Rio Verde/Go,(Datado e assinado digitalmente).

Djan Barbosa de Freitas

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Assinaturas Digitais (Certificado Digital)

Assinatura digital - Nome: DJAN BARBOSA DE FREITAS e-CPF: 92289533149 Usuário: djan.barbosa Local: BR Data: 16/11/2023 16:33:56 IP: e-Assinatura: KwX9$g58teX - http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios